

Ágio dedutível é o que a substância *sustenta*.

Uma decisão administrativa que mantém a validade da amortização de ágio com propósito negocial legítimo — afastando a tese de empresa veículo — reforça um princípio que atravessa toda reorganização societária: a dedutibilidade fiscal do ágio depende de substância econômica, propósito negocial e trilha probatória, não da forma jurídica da estrutura. Ágio por rentabilidade futura, ágio interno, empresa veículo e a integração entre laudo, subcontas e escrituração fiscal decidem se a amortização se sustenta. Este material transforma o tema em checklist probatório.

O que este material te *entrega*.

- **O ágio dedutível versus o ágio com risco de glosa:** o que separa uma amortização que se sustenta de uma que a fiscalização desafia — propósito, substância e prova.
- **O teste de dedutibilidade em quatro camadas:** partes independentes, propósito negocial, substância econômica e laudo — a sequência que a jurisprudência administrativa recompensa.
- **A integração contábil-fiscal destrinchada:** como o ágio por rentabilidade futura (CPC 15) conversa com a regra fiscal (Lei 12.973/2014), a amortização de 1/60, as subcontas e a escrituração no e-Lalur/e-Lacs.
- **Um diagnóstico editável de 12 perguntas** para M&A, tributário e controladoria testarem a robustez probatória de uma amortização de ágio antes da fiscalização.
- **Próximos passos objetivos** com a MERC: revisão do laudo e do PPA, avaliação de propósito negocial e organização da trilha probatória da dedutibilidade.

Material de aplicação prática elaborado pela MERC Group a partir do artigo “Ágio e propósito negocial no CARF: o que a substância econômica reforça sobre a dedutibilidade”, publicado em junho de 2026 em www.mercgroup.com.br/insights. Este documento tem caráter informativo e não substitui avaliação profissional específica.



Este material não é sobre teoria. É sobre *decisão prática*.

Ágio não se defende com estrutura — defende-se com prova. O que decide a dedutibilidade não é o desenho da operação, mas a *substância* que a sustenta e a trilha que a documenta.

A dedutibilidade se decide na *substância*.

O QUE ACONTECEU

Uma decisão administrativa publicada em 2026 manteve a validade da amortização de ágio em uma reorganização societária, reconhecendo a existência de propósito negocial legítimo e afastando a tese de que a estrutura teria usado uma empresa veículo apenas para viabilizar o benefício fiscal. O caso reforça um princípio consistente: a dedutibilidade do ágio depende de substância, não de forma.

O ágio por rentabilidade futura — goodwill — surge quando o preço pago por uma participação supera o valor justo dos ativos líquidos identificáveis, na expectativa de resultados futuros. Contabilmente, segue o CPC 15 (R2)/IFRS 3; fiscalmente, sua amortização dedutível é regida pela Lei 12.973/2014, tipicamente à razão de 1/60 ao mês após eventos de incorporação, fusão ou cisão que unam investidora e investida.

O terreno sensível é o do ágio interno e da empresa veículo. Ágio gerado entre partes dependentes, ou estruturas em que uma sociedade é interposta sem substância apenas para permitir a amortização, são os alvos preferenciais de glosa. A jurisprudência administrativa distingue, caso a caso, a reorganização com propósito real daquela desenhada só para o efeito fiscal.

A defesa da dedutibilidade se constrói com integração entre contabilidade e fiscal: o laudo de alocação do preço de compra (PPA) que fundamenta o ágio, o registro em subcontas exigido pela regra fiscal e a escrituração consistente no e-Lalur e no e-Lacs. Sem essa trilha, mesmo um ágio economicamente legítimo fica exposto.

O QUE MUDA NA PRÁTICA

Propósito negocial precisa ser demonstrável. A operação tem de fazer sentido econômico além do benefício fiscal — sinergia, reorganização operacional, racionalização societária. Propósito declarado sem substância é o que a fiscalização desafia e a jurisprudência não protege.

O laudo de PPA é peça probatória central. O ágio por rentabilidade futura precisa de laudo que identifique ativos, passivos e mais-valias a valor justo e fundamente o excedente — laudo frágil ou tardio enfraquece toda a dedutibilidade.

Ágio interno e empresa veículo exigem cautela redobrada. Estruturas entre partes dependentes ou com sociedade interposta precisam de substância inequívoca; a ausência de propósito real é o gatilho clássico da glosa.

A escrituração precisa fechar ponta a ponta. Subcontas, amortização de 1/60, e-Lalur e e-Lacs devem ser consistentes entre si e com o laudo — a integração contábil-fiscal é o que sustenta a posição em fiscalização.

Como isso afeta a *sua* companhia.

HOLDING E GRUPO EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

Reorganizações que geram ou aproveitam ágio precisam de propósito negocial documentado. Estruture a operação pela substância e organize a trilha probatória desde o desenho — reorganização pensada só para o efeito fiscal é a mais exposta.

ADQUIRENTE EM OPERAÇÃO DE M&A

O ágio por rentabilidade futura nasce no PPA. Garanta laudo robusto, registro em subcontas e escrituração consistente — a dedutibilidade futura depende da qualidade da documentação feita no momento da aquisição.

EMPRESA COM ÁGIO INTERNO EM ESTRUTURA

Ágio entre partes dependentes é o alvo preferencial de glosa. Avalie a substância da estrutura e a existência de empresa veículo — sem propósito real e trilha, a amortização é passivo fiscal latente, não benefício.

ÁREA TRIBUTÁRIA E FISCAL

A defesa se constrói antes da fiscalização. Reconcilie laudo, subcontas, 1/60, e-Lalur e e-Lacs, e documente o propósito negocial — a consistência ponta a ponta é o que transforma um ágio legítimo em dedutibilidade sustentável.

CONTROLADORIA E COMITÊ DE AUDITORIA

Exijam a trilha probatória completa da amortização de ágio e a avaliação de risco de glosa. A pergunta não é se a estrutura é permitida — é se a substância e a documentação sustentam a dedutibilidade diante da fiscalização.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Onde a sua companhia está *hoje*?

Responda Sim ou Não. Cada "Não" é um ponto de atenção prioritário. Os campos deste formulário são editáveis.

		SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
01. A operação que gerou o ágio tem propósito comercial documentado além do benefício fiscal?	☐	☐		
02. O ágio por rentabilidade futura está fundamentado em laudo de PPA tempestivo e robusto?	☐	☐		
03. O laudo identifica ativos, passivos e mais-valias a valor justo, justificando o excedente?	☐	☐		
04. A operação envolveu partes independentes ou, se dependentes, há substância econômica inequívoca?	☐	☐		
05. Foi avaliado se há empresa veículo interposta e se ela possui substância real?	☐	☐		
06. O registro em subcontas exigido pela Lei 12.973/2014 foi efetuado corretamente?	☐	☐		
07. A amortização fiscal (tipicamente 1/60) está consistente com os eventos societários que a autorizam?	☐	☐		
08. A escrituração no e-Lalur e no e-Lacs é consistente com o laudo e com as subcontas?	☐	☐		
09. O tratamento contábil (CPC 15) e o tratamento fiscal (Lei 12.973) estão reconciliados?	☐	☐		
10. A trilha probatória (contratos, laudos, atas, escrituração) está organizada e disponível?	☐	☐		
11. O risco de glosa foi avaliado e, se relevante, tratado como contingência (CPC 25)?	☐	☐		
12. O comitê de auditoria conhece a exposição fiscal e a robustez da documentação da amortização de ágio?	☐	☐		

Do diagnóstico à *ação*, com a MERC.

MERC Valuation — valuation.mercgroup.com.br

Avaliação de empresas com metodologia de mercado financeiro: DCF, múltiplos e modelagem avançada, com trilha de premissas auditável.

MERC DF — df.mercgroup.com.br

Elaboração e revisão de demonstrações financeiras em conformidade com CPC e IFRS, prontas para auditoria, credores e investidores.

MERC Lastros — lastros.mercgroup.com.br

Verificação independente de lastros para securitizadoras, FIDCs e operações estruturadas, com evidência e rastreabilidade.

Auditoria & Advisory especializada

Revisão do laudo de PPA e do fundamento do ágio por rentabilidade futura, avaliação de propósito negocial e substância em reorganizações societárias e organização da trilha probatória da dedutibilidade (subcontas, 1/60, e-Lalur e e-Lacs).

AGENDAR REUNIÃO

Fale com o nosso time: contato@mercgroup.com.br

Ou fale diretamente com nossos sócios: gabriel.carolei@mercgroup.com.br · bruno.zamboni@mercgroup.com.br

Referências deste material.

NORMAS E REGULAÇÃO BRASILEIRAS

- Lei 12.973/2014, arts. 20–22 — tratamento fiscal do ágio por rentabilidade futura e amortização.
- CPC 15 (R2) / NBC TG 15 — combinação de negócios (ágio por rentabilidade futura / goodwill).
- CPC 25 / NBC TG 25 — provisões e passivos contingentes (risco de glosa).
- Instrução Normativa RFB e regras do e-Lalur / e-Lacs — escrituração fiscal e subcontas.
- Jurisprudência administrativa do CARF sobre ágio, propósito negocial e empresa veículo.

REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

- IFRS 3 — Business Combinations (goodwill).
- IAS 36 — Impairment of Assets (teste de recuperabilidade do goodwill).
- IAS 12 — Income Taxes (efeitos fiscais e diferenças temporárias).

As referências acima indicam o arcabouço normativo aplicável na data de elaboração deste material (julho de 2026) e podem ser alteradas pelos órgãos emissores. A aplicação a casos concretos exige análise específica. MERC Group — Auditoria do Mercado Financeiro Brasileiro · São Paulo · Brasil.